

และไม่มีผลบังคับผูกพันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องจ่ายค่าจ้างบริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวน เมื่อมีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารประจำเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นเงินจำนวน ๕,๖๙๑,๖๐๐ บาท จึงเป็นการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเกินเป็นเงิน ๕๘๖,๖๐๘ บาท และเป็นการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ถูกต้องตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษาให้แก่ผู้รับจ้างเต็มจำนวน หากผู้รับจ้างเดินรถได้ ๓๖ รอบต่อวันต่อสัปดาห์ นาย ม. หัวหน้าส่วนอำนวยการ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทบทวนการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าวว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างดังกล่าวผ่านผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงนามตามที่เสนอให้มีการทบทวนการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างข้างต้น อีกทั้งข้อเท็จจริงปรากฏตามฎีกาเบิกค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารประจำเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ ว่าผู้ฟ้องคดีมีความเห็นไม่ควรเบิกเงินค่าจ้างดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง และแม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีความเห็นในฎีกาเบิกเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ๒๕๔๕ ว่าควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ก็ตาม แต่ก็เป็นที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ๒๕๔๕ ให้เป็นไปตามข้อตกลงของคู่สัญญาตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบตามวิสัยและพฤติการณ์ที่พอสมควรแก่เหตุในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบแล้ว กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อันจะถือเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนใหแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๙๘/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

เมื่อสภาพถนนมีรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตตลอดทางและชำรุด ประกอบกับขณะนั้นท้องฟ้ามีดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย ถนนเปียกชื้น ย่อมอยู่ในวิสัยและพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานขับรถของทางราชการจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติ และพร้อมที่จะหยุดรถยนต์ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การที่รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีขับประสบอุบัติเหตุ ลื่นไถลออกจากช่องทางไปเฉี่ยวชนกับต้นไม้ข้างทาง แม้จะฟังว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังแล้ว แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะหยุดรถยนต์และบังคับรถยนต์ให้อยู่ในเส้นทางเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ทำให้หน่วยงานของรัฐ ต้นสังกัดได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม โดยที่พื้นคอนกรีตบริเวณถนนที่เกิดเหตุมีสภาพชำรุด



และมีรอยต่อระหว่างพื้นถนนเป็นช่วง ๆ น่าเชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถยนต์ไปกระแทกแล้วทำให้เกิดการแตกของยาง โดยที่บริเวณถนนที่เกิดเหตุไม่มีป้ายเตือนให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าและให้ลดความเร็วรถลง ผู้ฟ้องคดีมีสภาพร่างกายปกติ และขับรถยนต์ด้วยความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ว่าการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์ของโรงเรียนบ้านป่าหัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้ขับรถยนต์ของทางราชการและเกิดอุบัติเหตุ ทำให้รถยนต์ดังกล่าวได้รับความเสียหาย

แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ก่อนการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์เข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการฟอร์ด จังหวัดน่าน และผู้ฟ้องคดีได้ตรวจเช็ครถยนต์ด้วยตนเองอีกครั้ง โดยเติมน้ำมัน ถัดระดับน้ำมันเครื่อง เช็คลมยางและตรวจสภาพทั่วไป ผู้ฟ้องคดีพักผ่อนนอนหลับเต็มที่ ไม่ได้ดื่มสุรา และขณะขับรถใช้ความเร็วรถประมาณ ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตาม แต่เมื่อสภาพถนนมีรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตตลอดทางและชำรุด ซึ่งผู้ฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่า อาจทำให้ยางรถยนต์กระแทกได้รับความเสียหายและเกิดอุบัติเหตุได้ ประกอบกับขณะนั้นท้องฟ้ามีดกครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย ถนนเปียกชื้น ย่อมอยู่ในวิสัยและพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติและพร้อมที่จะหยุดรถยนต์ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์มาถึงที่เกิดเหตุ ยางรถยนต์กระแทกกับรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตแล้วระเบิด ซึ่งแม้จะฟังว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังแล้ว แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะหยุดรถยนต์และบังคับรถยนต์ให้อยู่ในเส้นทางเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุได้ เป็นเหตุให้รถยนต์ไถลออกนอกเส้นทางไปเฉี่ยวชนกับต้นไม้ ได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่ขับรถยนต์เช่นผู้ฟ้องคดีจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ อันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม โดยที่เหตุแห่งความเสียหายในครั้งนี้เกิดจากพื้นคอนกรีตบริเวณถนนที่เกิดเหตุมีสภาพชำรุดและมีรอยต่อระหว่างพื้นถนนเป็นช่วง ๆ น่าเชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถยนต์ไปกระแทกแล้วทำให้เกิดการแตกของยาง โดยที่บริเวณถนนที่เกิดเหตุไม่มีป้ายเตือนให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าและให้ลดความเร็วรถลง ผู้ใช้ทางที่ไม่คุ้นเคยกับสภาพถนนจึงอาจเกิดอุบัติเหตุลักษณะดังกล่าวได้ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสพสุราหรือสิ่งมีเมาอื่นใด มีสภาพร่างกายปกติ และขับรถด้วยความเร็วประมาณ ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่น่าหวาดเสียว และพฤติการณ์ที่เมื่อประสบเหตุรถยนต์เสียหลักผู้ฟ้องคดียังสามารถควบคุมบังคับรถยนต์ไม่ให้ตกลงไปบริเวณไหล่ทางที่มีความลึก



ประมาณ ๕ เมตรถึง ๖ เมตร ได้ เพราะไม่เช่นนั้นความเสียหายของรถยนต์ก็น่าจะเสียหายรุนแรงมากกว่าที่ปรากฏ รวมทั้งผู้ร่วมเดินทางอาจได้รับบาดเจ็บรุนแรงกว่าที่เป็น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ แต่ยังไม่ถึงขนาดเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานของผู้มีหน้าที่เช่นนั้นพึงกระทำ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่การกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๒๐/๒๕๖๗)

ผู้ฟ้องคดีเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ได้รับคำสั่งให้มาช่วยงานที่ห้องยาของโรงพยาบาล ไม่ใช่ผู้ที่มีวิชาความรู้ทางการแพทย์ จึงเข้าใจและเชื่อได้ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีอำนาจแก้ไขใบสั่งการรักษาพยาบาลได้ ประกอบกับการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอันเป็นเรื่องของวินัยทหาร กรณีจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด ถือเป็นการกระทำโดยมีเหตุอันสมควรให้เชื่อได้โดยสุจริตว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้ไขข้อมูลรายการยาและเวชภัณฑ์หรือจำนวนเงินตามที่มีการแก้ไขในใบสั่งการรักษาพยาบาลดังกล่าว บันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ออกจากห้องยาของโรงพยาบาล จึงไม่เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้กองทัพอากาศได้รับความเสียหาย กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีแก้ไขข้อมูลจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ในระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างที่ใบสั่งการรักษาพยาบาลอยู่ที่หมวดดูแลเงินรายได้ นาวาอากาศโท ณ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ใช้อำนาจในฐานะผู้บังคับบัญชานำใบสั่งการรักษาพยาบาลมาแก้ไขเพิ่มรายการยาและเวชภัณฑ์หรือจำนวนเงิน หรือเขียนใบสั่งการรักษาพยาบาลขึ้นใหม่ทั้งฉบับ แล้วนำมาให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขข้อมูลรายการยาและเวชภัณฑ์หรือจำนวนเงินตามที่มีการแก้ไขดังกล่าว บันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ออกจากห้องยาของโรงพยาบาล เมื่อได้ยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว นาวาอากาศโท ณ. จะสั่งการให้พลทหารขนไปไว้ในที่ต่าง ๆ เพื่อเตรียมนำออกไปโดยไม่ชอบ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์ที่ไม่ได้มีหน้าที่ประจำโดยตรงในห้องยา จึงไม่มีวิชาความรู้



ทางการแพทย์ โดยสถานะย่อมไม่อาจทราบหรือเข้าใจได้เลยว่าใบสั่งการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจรักษาผู้ป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อยาและเวชภัณฑ์ที่แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาสั่งให้ผู้ป่วยต้องได้รับ รวมถึงการแก้ไขข้อมูลรายการดังกล่าวซึ่งเป็นคำสั่งเฉพาะทางการแพทย์ มีความไม่ถูกต้องหรือมีความผิดปกติอย่างไร หรือไม่ แม้ใบสั่งการรักษาพยาบาลดังกล่าวจะมีได้ทำการแก้ไขโดยแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้ป่วยก็ตาม แต่เมื่อนาวาอากาศโท ณ. มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งเป็นนายแพทย์ที่มีหน้าที่ในการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วย ผู้ฟ้องคดีหรือแม้แต่วิญญชนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์โดยเฉพาะ ก็ย่อมเข้าใจและเชื่อได้ว่านาวาอากาศโท ณ. มีอำนาจแก้ไขใบสั่งการรักษาพยาบาลดังกล่าวได้ ประกอบกับไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำที่ไม่สุจริตหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนใด ๆ จากนาวาอากาศโท ณ. อีกทั้ง นอกจากผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนาวาอากาศโท ณ. ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนาวาอากาศโท ณ. ในฐานะผู้บังคับบัญชาตามระเบียบของทหารหรือตามแบบธรรมเนียมของทหารด้วย โดยทหารมีหน้าที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหารอันเป็นเรื่องของวินัยทหารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ซึ่งวินัยทหารนั้นเป็นหลักสำคัญที่สุดที่ทหารทุกคนจะต้องรักษาอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ กรณีจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนาวาอากาศโท ณ. อย่างเคร่งครัดด้วย ดังนั้น ตามวิสัยและพฤติการณ์และโดยสถานะของผู้ฟ้องคดีตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามคำสั่งของนาวาอากาศโท ณ. ในการบันทึกข้อมูลรายการยาและเวชภัณฑ์หรือจำนวนเงินตามใบสั่งการรักษาพยาบาลที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมลงในระบบคอมพิวเตอร์ของห้องยา นั้น เป็นการกระทำโดยมีเหตุอันสมควรให้เชื่อได้โดยสุจริตว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจทราบถึงเจตนาหรือวัตถุประสงค์ของนาวาอากาศโท ณ. ที่จะให้ทางราชการได้รับความเสียหาย กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้กองทัพอากาศได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้กระทำละเมิดตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กองทัพอากาศ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๕๖/๒๕๖๗)

๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการส่งเงินรายรับที่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บเงินหรือรับชำระเงิน



ในแต่ละวันไว้โดยชัดแจ้ง และเทศบาลก็ได้มีการกำหนดตัวผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ตรวจสอบระบบภายในของการนำส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน กรณีจึงเป็นการวางระบบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีไว้โดยชัดแจ้งแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีของเทศบาลปล่อยปละละเลยในการควบคุมตรวจสอบเงินรายได้ เป็นเหตุให้พนักงานจัดเก็บค่าน้ำประปาเกิดช่องว่างในการทุจริตเงินค่าน้ำประปา ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงเป็นผลจากการที่พนักงานจัดเก็บค่าน้ำประปากระทำการทุจริต และเป็นผลจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ กรณีจึงมิใช่เป็นผลมาจากความบกพร่องในการดำเนินงานของเทศบาลและระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะนำมาหักส่วนแห่งความรับผิดชอบตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ที่ได้จัดทำรายงานการชำระค่าน้ำประปาในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ชำระและค้างชำระค่าน้ำประปาตามแบบรายงานที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้นเอง ทำให้ทราบว่ามียอดเงินค่าน้ำประปาค้างชำระเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ นำไปสู่การตรวจสอบพบว่ามีทุจริตค่าน้ำประปา และเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่การดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งงานของผู้ฟ้องคดี มิใช่เหตุที่จะนำมาพิจารณาหักส่วนความรับผิดตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ของนายอำเภอโนนสูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตำบลตลาดแคเป็นเงิน ๓๗๖,๕๔๗.๗๖ บาท และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีปล่อยปละละเลยในการควบคุมตรวจสอบเงินรายได้ เป็นช่องทางทำให้พนักงานจัดเก็บค่าน้ำประปากระทำการทุจริตเงินค่าน้ำประปา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดกรณีพิพาท ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการส่งเงินรายรับที่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บเงินหรือรับชำระเงินในแต่ละวันไว้โดยชัดแจ้ง โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดให้มีการตรวจสอบเงินที่ได้รับชำระไว้ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ได้จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน การกำหนดวิธีปฏิบัติกรณีดังกล่าวย่อมมีเหตุผลเพื่อให้มีการควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บเงินของเจ้าหน้าที่ให้นำส่งเงินที่ได้จัดเก็บให้ครบถ้วนถูกต้อง และเทศบาลตำบลตลาดแคก็ได้มีคำสั่งที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ตรวจสอบระบบภายในของการนำส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน กรณีจึงเป็นการวางระบบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีไว้โดยชัดแจ้งแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาของนางสาว พ. ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการจดมาตรวัดน้ำ ออกใบเสร็จรับเงิน จัดเก็บเงินค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำ ตลอดจนนำเงิน



ค่าน้ำประปาที่จัดเก็บได้ส่งเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อนำฝากธนาคารให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปล่อยปละละเลยในการควบคุมตรวจสอบเงินรายได้ จากการจัดเก็บค่าน้ำประปาและรายได้อื่น ๆ ทำให้นางสาว พ. เกิดช่องทางในการทุจริตและก่อให้เกิด ความเสียหายแก่เทศบาลตำบลตลาดแคเป็นระยะเวลาหลายปี ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงเป็นผลจากการที่นางสาว พ. กระทำการทุจริต และเป็นผลจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ กรณีจึงมิใช่เป็นผลมาจากความบกพร่อง ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตลาดแคและระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะนำมาหักส่วน แห่งความรับผิดชอบตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ที่ได้จัดทำรายงานการชำระค่าน้ำประปาในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับบัญชีผู้ชำระและค่างชำระค่าน้ำประปาตามแบบรายงานที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้นเอง ทำให้ทราบว่า มียอดเงินค่าน้ำประปาค่างชำระเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ และนำไปสู่การตรวจสอบพบว่าการทุจริต ค่าน้ำประปา เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลตลาดแคสามารถติดตามเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีการทุจริตดังกล่าวในเวลาต่อมา ก็ตาม แต่การดำเนินการดังกล่าวก็ย่อมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามตำแหน่งงานของผู้ฟ้องคดีตามที่เทศบาลตำบลตลาดแคได้มอบหมาย เพื่อให้การบริหารงานและปฏิบัติงานภายในเทศบาลตำบลตลาดแคเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ กรณีจึงมิใช่เหตุที่จะนำมาพิจารณาหักส่วนความรับผิดได้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เงินของกองการประปา เทศบาลตำบลตลาดแค ขาดบัญชีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนทั้งสิ้นเป็นเงิน ๙๘๑,๐๔๓.๒๐ บาท แต่นางสาว พ. ผู้ทุจริต ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตำบลตลาดแคแล้วบางส่วน คงเหลือความเสียหายเป็นเงิน จำนวน ๗๘๘,๑๑๑.๒๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จำนวน ๓๔๑,๐๖๓.๒ บาท โดยที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนางสาว ย. จึงได้รับผิดคนละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงิน ๑๐๒,๓๑๘.๙๖ บาท และหลังจากบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานเทศบาล (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) รับผิดชอบในอัตรา ร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๔๕๗,๐๔๘ บาท คิดเป็นเงิน ๒๗๔,๒๒๘.๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นจำนวน ๓๗๖,๕๔๗.๗๖ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๓๗/๒๕๖๗)

การที่นายกเทศมนตรีลงนามอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในส่วนที่สำรองจ่าย ไปก่อน ทั้งที่ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าในจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการรวมอยู่ด้วย และไม่สิทธิที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการได้ตามข้อ ๗



ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบเต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเทศบาล แต่เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้นายกเทศมนตรีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายทั้งหมด จึงนับว่าเป็นคุณแล้ว

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เทศบาลตำบลยะหริ่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๔๕๕,๖๑๖ บาท กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่งได้อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานโดยผิดระเบียบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาง ศ. นักริชาการศึกษา ๖ ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เสนอโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ต่อผู้ฟ้องคดี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการในข้อ ๓ ว่า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี นำกลับมาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนขององค์กร จะเห็นได้ว่า กลุ่มเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของโครงการจะต้องมีกลุ่มหรือองค์กรในสังกัดจึงจะนำความรู้มาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนขององค์กรได้ต่อไป มิได้หมายถึงบุคคลใดก็ได้ที่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด ข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะมีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อนุมัติให้คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี จำนวน ๑๗๑ ราย เข้าร่วมโครงการปรากฏว่า นาง ศ. ได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทักท้วงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ บางรายตามที่แจ้งมานั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ แต่ผู้ฟ้องคดีมีข้อสั่งการว่า “ดำเนินการ” อันเป็นการยืนยันให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบอยู่ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะมีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้วว่าบุคคลจำนวน ๑๓๒ คน ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานตามโครงการฯ มิใช่บุคคลกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่จะมีสิทธิและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานตามโครงการฯ ตามข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่งในขณะนั้น ย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ



เกี่ยวกับราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตามมาตรา ๔๘ เตรส (๑) และมาตรา ๔๘ สัตตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ การที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคคล ดังกล่าวจึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนของความเสียหายดังกล่าว แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้อัตราร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายจำนวน ๖๔๙,๔๔๐ บาท เป็นเงิน ๔๕๔,๖๐๘ บาท จึงนับว่าเป็นคุณกับผู้ฟ้องคดีมากแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๔๕๕,๖๑๖ บาท จากกรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามโครงการฯ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๘๗/๒๕๖๗)

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอกประสงค์ที่มีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามความต้องการของเทศบาล และการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดเทศบาลลงลายมือชื่อในใบตรวจรับพัสดุและในใบรับรองของผู้เบิกเห็นควรให้จ่ายเงินแก่ผู้ขาย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาล ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากจะให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลทุกหน้าที่ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในการปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลมากกว่าเพียงหน้าที่เดียว

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นเงินจำนวน ๓๐,๘๔๑.๑๒ บาท และในฐานะปลัดเทศบาลตำบลกระหาด เป็นเงินจำนวน ๕๑,๔๐๑.๘๗ บาท กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดี



ได้ลงนามตรวจรับพัสดุที่มีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามความต้องการของเทศบาลตำบลกระหาด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เทศบาลตำบลกระหาดได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ประเภทเงินอุดหนุน) เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ๑ คัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบชุด จำนวน ๑ คัน แม้ในชั้นการตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ประเภทเงินอุดหนุน) เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ในชั้นการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และกำหนดราคากลางของรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ รวมทั้งในชั้นจัดทำประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จะมีได้มีการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ว่าต้องเป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อ ๔.๔ ของประกาศสอบราคาได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะของสิ่งของที่สอบราคาซื้อไปพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาคัดเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ได้จัดส่งแคตตาล็อกมาเพื่อประกอบการพิจารณาไว้แล้ว ดังนั้น แม้เอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายเทศบาลตำบลกระหาดจะมีได้มีการระบุคุณลักษณะพื้นฐานของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ว่า จะต้องมียานยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ไว้ก็ตาม แต่หากผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบรถยนต์บรรทุกที่ผู้ขายส่งมอบกับแคตตาล็อกก็จะทราบได้โดยง่ายว่า รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด ๑๗๕ แรงม้า ที่ผู้ขายส่งมอบ มีน้ำหนักรวมยานยนต์บรรทุกเพียง ๙,๕๐๐ กิโลกรัม โดยหัวถังและแชสซีส์มีน้ำหนัก ๒,๕๖๐ กิโลกรัม จึงเหลือน้ำหนักบรรทุกเพียง ๖,๙๔๐ กิโลกรัม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจสอบน้ำหนักถังและอุปกรณ์ว่ามีน้ำหนักเท่าใดก็จะทราบได้ว่ารถบรรทุกน้ำที่ตนตรวจรับสามารถบรรทุกน้ำได้กี่ลิตร ซึ่งถึงพร้อมอุปกรณ์มีน้ำหนักรวม ๒,๐๔๐ กิโลกรัม เมื่อนำมาหักออกจากน้ำหนักรวมยานยนต์บรรทุกจะเหลือน้ำหนักที่สามารถบรรทุกน้ำได้เพียง ๔,๙๐๐ กิโลกรัม หรือ ๔,๙๐๐ ลิตร (๖,๙๔๐-๒,๐๔๐) เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจสอบน้ำหนักถังและน้ำหนักถังรวมอุปกรณ์ดังกล่าว จึงทำให้รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ที่จัดซื้อซึ่งมีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามความต้องการของเทศบาลตำบลกระหาด การทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๔ (๒) ที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลกระหาดได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลตำบลกระหาด ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่



ในตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลกระหาด ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย ซึ่งรวมถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในใบตรวจรับพัสดุ ในฐานะปลัดเทศบาลตำบลกระหาด และในใบรับรองของผู้เบิก เห็นควรให้จ่ายเงินแก่ผู้ขายโดยมิได้ ทักท้วงว่ารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ที่ผู้ขายส่งมอบไม่เป็นไปตามความต้องการ ของเทศบาลตำบลกระหาด จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลกระหาดได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลตำบล กระหาดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกหน้าที่หนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในฐานะประธานกรรมการ ตรวจรับพัสดุและในตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลกระหาด เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลกระหาด ได้รับความเสียหายทั้งสองหน้าที่ดังกล่าว หากจะให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่เทศบาลตำบลกระหาดทุกหน้าที่ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรง แห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหม ทดแทนในการปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลตำบลกระหาด ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีกระทำ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลกระหาด มากกว่าเพียงหน้าที่เดียว เมื่อรถยนต์ที่เทศบาลตำบลกระหาดจัดซื้อมาเป็นรถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุ รุ่น NQR๗๕LY๕๒E ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑,๐๗๙,๔๓๙.๒๕ บาท โดยรถยนต์ยี่ห้อเดียวกัน ที่สามารถบรรทุกน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตรได้ คือ รุ่น FTR๓๔JZL กำลังแรงม้า ๒๔๐ แรงม้า น้ำหนักกรร รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑,๕๙๓,๔๕๗.๙๔ บาท ดังนั้น การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ดังกล่าวทำให้เทศบาลตำบลกระหาด ได้รับความเสียหายต้องจ่ายเงินเกินกว่าที่ควรจัดซื้อเป็นเงิน ๕๑๔,๐๑๘.๖๙ บาท (๑,๕๙๓,๔๕๗.๙๔ - ๑,๐๗๙,๔๓๙.๒๕) เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดเทศบาลตำบลกระหาดรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตำบลกระหาดร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายดังกล่าว เป็นเงิน ๕๑,๔๐๑.๘๗ บาท ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๔๐๑/๒๕๖๓)

กรณีความเสียหายจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ และปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ เฉพาะในส่วนความเสียหายในขั้นตอน การระบายข้าวด้วยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๕๗,๗๒๓,๗๖๑.๖๖ บาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย วางมาตรการ โครงการที่อนุมัติไปแล้ว ทั้งมีอำนาจสั่งการข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ในการกำกับดูแล การระงับยับยั้ง หรือแก้ไขปัญหากับการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าวตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และในฐานะ ประธาน กชช. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ



และโครงการรับจำนำข้าวเปลือก กลับไม่ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม หรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่หน่วยตรวจสอบแจ้งให้ทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป แล้วรอรายงานจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เมื่อได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีการทุจริต ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็เชื่อรายงานดังกล่าวทั้งที่แตกต่างจากผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการอย่างใดต่อไป พฤติการณ์ดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่า ความเสียหายจากการกระทำละเมิดในกรณีนี้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมแต่อย่างใด หากแต่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เอง กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดในกรณีดังกล่าวตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่ผลจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้เจ้าหน้าที่และเอกชนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการเงินการคลังของประเทศและเกิดผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นจำนวนเงินถึง ๒๐,๐๕๗,๗๒๓,๗๖๑.๖๖ บาท เมื่อได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีแล้ว จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดในกรณีดังกล่าวตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โดยที่ความเสียหายเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายคน และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธาน กษ. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือกที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ทั้งมีอำนาจตามกฎหมายในการระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหากเกี่ยวกับการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าว แต่มิได้ดำเนินการดังกล่าวอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงสมควรกำหนดสัดส่วนความรับผิดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยให้รับผิดในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจากการระบายข้าวด้วยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) จำนวน ๒๐,๐๕๗,๗๒๓,๗๖๑.๖๖ บาท คิดเป็นเงินที่ต้องรับผิดจำนวน ๑๐,๐๒๘,๘๖๑,๘๘๐.๘๓ บาท

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๖๐-๑๖๓/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่) หน้า ๔๙๐-๔๙๘



๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

การที่เจ้าหน้าที่ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมในการสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของตน มิใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด หากแต่เป็นเรื่องที่กระทำไปเพื่อประโยชน์แก่ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวโดยแท้ ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้แก่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิตามกฎหมาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐอันมิใช่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย หน่วยงานของรัฐไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ดังนั้น คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมในการสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีซึ่งรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๖ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน โดยผู้ฟ้องคดีได้เพิ่มเติมข้อความงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุลงในเอกสารสำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การแบ่งงานภายในกองแผนและงบประมาณ และได้อ้างส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวประกอบใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชนหลงเชื่อและเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสอบคัดเลือก เมื่อเอกสารสำเนาคำสั่งที่ผู้ฟ้องคดีนำมาแสดงนั้นมีข้อความไม่ตรงกับต้นฉบับ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการทำปลอมเอกสารและเป็นการใช้เอกสารปลอม ซึ่งผลของการปลอมเอกสารดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จนในที่สุดทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลา ๒๖ เดือน คิดเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐ บาท อย่างไรก็ดี โดยที่การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำนอกเหนือ



อำนาจหน้าที่ของตน มิใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามที่มีผู้บังคับบัญชา มีคำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด หากแต่เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีกระทำไปเพื่อประโยชน์ แก่ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดีโดยแท้ หาได้เป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใดไม่ การเบิกจ่าย เงินประจำตำแหน่งเป็นเงินจำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายจึงเป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันมิใช่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย ของผู้ฟ้องคดี และการที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงิน เป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่ และด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อการกระทำ ของผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามที่มีผู้บังคับบัญชามีคำสั่ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่ต้องดำเนินการใช้สิทธิเรียกเงินคืน จากผู้ฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมไม่อาจอาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๑/๒๕๖๘)

๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น วันที่จะถือว่าเจ้าหน้าที่ กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ คือ วันที่หน่วยงานของรัฐทำสัญญาจ้าง ซึ่งมีผลทำให้ สัญญาจ้างมีผลผูกพันให้ทางราชการได้รับความเสียหายโดยต้องจ่ายค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริง ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสิบปี นับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นกำหนด อายุความดังกล่าว คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้ลงนามอนุมัติราคากลางที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นตามโครงการก่อสร้าง ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร (ระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร) ทำให้สำนักงานคณะกรรมการ



การอาชีวศึกษาได้รับความเสียหาย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ทำละเมิดจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วยและได้มีหนังสือรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลังมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับความเสียหาย ให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาและผู้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบบราคากลางรับผิดชอบร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๓๖๕,๖๙๗.๗๓ บาท จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าตามกรณีพิพาทไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงมีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แม้จะเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้วก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการเกษตร (ระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่สัญญาจ้างมีผลผูกพันให้ทางราชการได้รับความเสียหายโดยต้องจ่ายค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริง วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดีและเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อผู้ฟ้องคดีโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นอายุความสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๓๓/๒๕๖๗)



กรณีเจ้าหน้าที่กระทำการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ อันเกิดจากการจัดซื้อที่ดิน ในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น วันที่หน่วยงานของรัฐทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินถือเป็นวันทำละเมิด ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในสิบปีนับแต่วันดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่หน่วยงานของรัฐ ใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นกำหนดอายุความดังกล่าว คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ของนายกเทศมนตรีตำบลชนอม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๕๗๔,๕๐๐ บาท กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีขณะที่ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชนอมได้ลงนามอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลในราคา สูงกว่าที่ควรจะเป็น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำการละเมิด แต่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้ว ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และเห็นว่า การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลชนอมมีกรณีเชื่อได้ว่าการปลอมเอกสารหนังสือ รับรองราคาประเมินที่ดินของสำนักงานที่ดินอำเภอชนอมและนำมาใช้ในการดำเนินการจัดซื้อที่ดิน ในราคา ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท สูงกว่าราคาประเมินของทางราชการที่สามารถจัดซื้อได้ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขประกวดราคาเป็นเงิน ๑,๔๓๖,๒๕๐ บาท จึงเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลตำบลชนอมในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๑,๔๓๖,๒๕๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒๘๗,๒๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงนามเห็นชอบท้ายหนังสือรายงาน ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และได้รายงานให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบ เมื่อปรากฏว่าในคดีนี้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณากลับมายัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลำช้า ซึ่งในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเช่นนี้ ข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปี สิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลา ดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา สองปีดังกล่าวจะต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย กล่าวคือ เทศบาลตำบลชนอมต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากผู้ฟ้องคดีภายในสิบปีนับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีกระทำการละเมิด ด้วยการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลชนอม ซึ่งจะครบกำหนด



สิบปีในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลตำบลขนอม จำนวน ๒๘๗,๒๕๐ บาท และออกคำสั่งลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามความเห็นของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลตำบลขนอม จากจำนวน ๒๘๗,๒๕๐ บาท เป็นจำนวน ๕๓๗,๕๐๐ บาท ซึ่งคำสั่งหลังนี้เป็นเพียงการแก้ไขจำนวนเงินที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดไว้เท่านั้น จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องโดยการออกคำสั่งให้คดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด ซึ่งขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว คำสั่งลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลตำบลขนอมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๘๑/๒๕๖๗)

การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีจึงต้องนับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย แม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทำการงานสำหรับเจ้าหน้าที่ก็ตาม ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น แม้หน่วยงานของรัฐจะออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่กรณีจะถือว่าเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายจะต้องปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย แม้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องจะครบกำหนดในวันหยุดทำการ หน่วยงานของรัฐก็ต้องออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเจ้าหน้าที่ต้องได้รับคำสั่งดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายภายในกำหนดอายุความดังกล่าวหาไม่แล้ว ย่อมเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดอายุความตามที่กฎหมายกำหนด

คดีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี รวมเป็นเงินจำนวนคนละ ๒๒๑,๐๔๐ บาท กรณีการจัดการแข่งขันกีฬามีการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณารายงานผลการสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบแล้วลงนามในรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วันดังกล่าวจึงถือเป็นวันรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว



เจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องสองปีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยเริ่มนับวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นวันแรก และครบกำหนดสองปีในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และมีหนังสือแจ้งคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ โดยฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไปยังที่อยู่อันถือเป็นภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยมีบุคคลลงลายมือชื่อรับไว้แทนผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กรณีจึงถือเป็นการแจ้งคำสั่งโดยชอบตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจึงมีผลบังคับผูกพันหรือใช้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มิใช่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่ง และแม้วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จะตรงกับวันศุกร์และไม่สามารถแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบในวันถัดไปเนื่องจากตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ แต่กรณีดังกล่าวก็ไม่อาจยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำหนด และวันสิ้นสุดหรือวันสุดท้ายของระยะเวลานั้นเป็นวันหยุดทำการงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนคนละ ๒๒๑,๐๔๐ บาท โดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน (ครบกำหนดสองปีในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน แม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ แก้ไขคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามนัยข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยที่คำสั่งลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเพียงการพิจารณาแก้ไขความรับผิดในจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดตามคำสั่งเดิมซึ่งเป็นความผิดในฐานะเดิม เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งเดิมตามคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดอายุความสองปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แก้ไขเพียงจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดดังกล่าว จึงไม่มีผลทำให้การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากมูลละเมิดเดียวกันที่ขาดอายุความแล้ว กลับมามีผลเริ่มนับอายุความใหม่ได้ กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดอายุความตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเช่นกัน ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิด จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๙๐/๒๕๖๗)



การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ โดยมูลละเมิดดังกล่าวมีพฤติการณ์อันเป็นการกระทำที่มีความผิดทางอาญา ซึ่งมีอายุความการฟ้องคดีอาญายี่สิบปี สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐกรณีนี้จึงเป็นสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมิใช่ตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญาที่ยาวกว่าสิทธิเรียกร้องความรับผิดทางละเมิด จึงต้องนำเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาใช้บังคับตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อมูลกรณีดังกล่าวมีการฟ้องเจ้าหน้าที่เป็นจำเลยในคดีอาญาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุความที่จะฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องทางแพ่งจึงสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อปรากฏว่าในระหว่างที่คดีอาญายังไม่เสร็จเด็ดขาดหรือถึงที่สุด หน่วยงานของรัฐได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความ

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ของอธิบดีกรมพลศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑,๗๖๙,๐๐๘.๑๓ บาท กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติงดหรือลดค่าปรับที่ทางราชการได้รับไว้แล้วคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรมพลศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบของกระทรวงการคลังที่เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีกับคณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๗ ของจำนวนค่าเสียหาย เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๗๖๙,๐๐๘.๑๓ บาท แม้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุมัติให้จ่ายเงินค่าปรับคืนแก่ผู้รับจ้างทั้ง ๔ หมวดยาน อันถือเป็นวันทำละเมิดเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อมูลกรณีดังกล่าวมีพฤติการณ์อันเป็นการกระทำที่มีความผิดทางอาญา และข้อเท็จจริงปรากฏว่าวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ พนักงานอัยการโจทก์ได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีรวมถึงคณะกรรมการตรวจการจ้างรายอื่นรวม ๑๑ คน เป็นจำเลยต่อศาลอาญา ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ ประกอบกับมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑ โดยที่ความผิดตามมาตรา ๑๕๑ ดังกล่าว มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิต ซึ่งมีอายุความการฟ้องคดีอาญายี่สิบปีตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน



สิทธิเรียกร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีนี้จึงเป็นสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิด มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญาที่ยาวกว่าสิทธิเรียกร้อง ความรับผิดทางละเมิด จึงต้องนำเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาใช้บังคับตามนัยมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อมูลกรณีดังกล่าวมีการฟ้องผู้ฟ้องคดี เป็นจำเลยในคดีอาญาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุความที่จะฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้อง ทางแพ่งจึงสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อปรากฏว่าในระหว่างที่คดีอาญายังไม่เสร็จเด็ดขาดหรือถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดี รับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายใน กำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และยี่สิบปีนับแต่วันทำละเมิด ตามนัยมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๐/๒๕๖๘)

๒) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีหน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายในกำหนดอายุความสองปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นการกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผล เป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี อันเป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องสะดุดหยุดลง ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่เวลาที่คำสั่งนั้นมีผล ใช้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด อันทำให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ และต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นตามตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ตราใดที่คำสั่งให้ชดใช้เงินนั้นยังไม่สิ้นผลโดยการถูกเพิกถอน หรือสิ้นผลบังคับลงโดยเงื่อนไขเวลาหรือโดยเหตุอื่น อายุความที่สะดุดหยุดลงจึงยังไม่เริ่มนับใหม่ ดังนั้น เมื่อยังไม่มีเหตุทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง การที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย นำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงยังไม่พ้นกำหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องแต่อย่างใด



คดีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท (ผู้ฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓,๗๒๒,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๗,๓๓๓.๓๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท ระหว่างวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท โดยชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหรือถือว่าได้รับคำสั่ง กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการทุจริตแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวอักษรในเช็คธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๑๖ ฉบับ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้นำเงินมาชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อุทธรณ์ จึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เท่านั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และมีผลทำให้อายุความใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสองปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ว่าจะเป็นการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือการฟ้องคดีต่อศาลเริ่มนับแต่เวลานั้นเป็นต้นไป ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า มีผู้ต้องรับผิดโดยในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท ระหว่างวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราคนละ ๑ ใน ๓ ของความเสียหายที่เกิดขึ้นในเช็คแต่ละฉบับที่ตนเกี่ยวข้อง ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตรา ๑ ใน ๓ ของความเสียหายที่เกิดขึ้นในเช็ครายการที่ ๑๕ และรายการที่ ๑๖ เป็นเงินจำนวน ๒๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท และให้ชำระครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหรือถือว่าได้รับคำสั่ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ คำสั่งให้ชดใช้เงินดังกล่าวจึงมีผลใช้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นับแต่ได้รับแจ้ง และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และโดยที่การออกคำสั่งของหน่วยงานของรัฐเช่นนี้เป็นการกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี อันเป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่เวลาที่คำสั่งนั้นมีผลใช้ขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดอันทำให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความและต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕



แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และเมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ตราบใดที่คำสั่งให้ชดใช้เงินนั้น ยังไม่สิ้นผลโดยการถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงโดยเงื่อนไขหรือเหตุอื่น อายุความ ที่สะดุดหยุดลงจึงยังไม่เริ่มนับใหม่ ดังนั้น เมื่อยังไม่มีเหตุทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เสียหายนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงยังไม่พ้น กำหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องแต่อย่างใด เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคัดค้าน คำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระทำละเมิด และไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน จำนวนเงินที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ต้องชำระ ประเด็นดังกล่าวจึงยุติตามคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ย จนถึงวันฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๕๙,๒๕๓.๓๕ บาท และชำระดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวน ๒๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท ตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๓/๒๕๖๘)

๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดและต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงาน ของรัฐโอนที่ดินให้แก่บุตรโดยเสนหาไม่มีค่าตอบแทนภายหลังจากคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนเป็นที่สุด พฤติการณ์เป็นการหลีกเลี่ยงมิให้ที่ดินดังกล่าวถูกยึดใช้หนี้แก่หน่วยงานของรัฐ จึงเป็นการทำนิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และเป็นการแสดงเจตนาลวงตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับกันได้ตามมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิ ยกความเสียหายขึ้นกล่าวอ้างได้ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน กรณีต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอนที่ดินเป็นเพียงผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไว้แทนเจ้าหน้าที่ ผู้กระทำความผิดเท่านั้น ที่ดินพิพาทจึงยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดอยู่ หน่วยงาน ของรัฐจึงมีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดที่ดินพิพาทและนำมาขายทอดตลาด เพื่อชำระเงินตามคำสั่งให้ครบถ้วนได้

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สิน ที่ได้รับโอนจากเจ้าหน้าที่ และประกาศที่ ๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สิน ที่ได้รับโอนจากเจ้าหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง และประกาศดังกล่าว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรียกให้นาย ว. บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดี ซึ่งดำรงตำแหน่งนายตรวจศุลกากร สังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๙๑๘,๓๗๕ บาท กรณีกล่าวหาว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรตามใบขนสินค้า

